

6

MOHD. SALEEM B. MOHAMMAD ASLAM

lwn

**FAITH KIMBERLY HEPBURN
@ASHALINA FAITH HEPBURN BT. ABDULLAH**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tan Sri Dato' Setia Dr. Ibrahim b. Lembut (Pengerusi) , YA Datuk Aidi b. Moktar (Ahli Panel), YA Dato' Mukhyuddin b. Ibrahim (Ahli Panel), pada **25 Julai 2017 / 1 Zulkaedah 1438H**]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0018-2017]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : -

Peguam Syarie Responden : -

PERMOHONAN

[1] Pemohon memfailkan permohonan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut;-

1.1. Bahawa semakan dibuat terhadap keputusan Y.A hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes permohonan no. 10400-038-0449-2016.

1.2. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini meminda dan/atau mengubah perintah bertarikh 16/1/2017 melalui permohonan no. 10400-038-0449-2016.

1.3. Bahawa perintah ini berkuatkuasa sehingga perintah hak jagaan kekal diputuskan.

1.4. Apa-apa relif yang patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah Yang Mulia.

FAKTA KES

[2] Pemohon dan Responden adalah bekas suami isteri di mana hasil perkahwinan mereka dikurniakan dua orang anak, iaitu Muhammad Raheel Khan b. Abdullah (4 tahun) dan Aleeya Reyhana bt. Mohd. Saleem (2 tahun).

[3] Pada 20/7/2016, Pemohon telah memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam untuk mendapatkan suatu perintah Interim Hadhanah di bawah seksyen 197(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003[ETMMS 2003] melalui Kes Mal No. 10400-038-0449-2016 [selepas ini disebut *Permohonan Perintah Interim tersebut*]. Sebelum itu, Responden telah menfailkan tuntutan Hadhanah di mahkamah yang sama melalui kes no. 10400-083-0244-2016 dan perbicaraan kes tersebut masih berterusan.

[4] Responden telah memasukkan Affidavit Jawapan pada 5/12/2016 manakala Pemohon tidak menfailkan Affidavit Balasan. Mahkamah telah menetapkan pihak-pihak memfailkan hujahan bertulis dan menetapkan tarikh keputusan pada 16/1/2017.

[5] Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, pada 16/1/2017 Y.A Hakim Bicara telah memutuskan seperti berikut:-

1. Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Sementara ke atas dua orang anak yang bernama Muhammad Raheel Khan b. Abdullah (No. SB: CU 01298) dan Aleeya Reyhana bt. Mohd. Saleem (No. SB: CZ 87726) hendaklah diserahkan kepada Responden (ibu) sehingga kes induk hak jagaan anak melalui saman no. 10400-083-0244-2016 diputuskan.
2. Mahkamah memerintahkan Pemohon hendaklah diberikan hak lawatan tanpa bermalam dengan anak kedua tersebut pada setiap hari Sabtu minggu kedua dan keempat mulai jam 10.00 pagi sehingga jam 12.00 tengahari di rumah Responden tinggal manakala hak lawatan dan bersama anak pertama adalah tertakluk kepada budibicara Responden.

[6] Berdasarkan Afidavitnya yang bertarikh 15/2/2017, Pemohon membuat semakan ini atas alasan perintah hak lawatan yang diberikan oleh Yang Arif Hakim Bicara adalah terlalu singkat iaitu 2 jam sahaja dan lokasi perlaksanaan hak lawatan di rumah Responden adalah tidak sesuai kerana akan menimbulkan pertelingkahan antara Pemohon dengan Responden serta ibu Responden. Pemohon juga tidak berpuashati dengan terma lawatan terhadap anak pertama yang tertakluk kepada budibicara pihak Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Kami telah memanggil dan menyemak rekod/fail kes Permohonan No. 10400-038-0449-2016, iaitu kes Permohonan Mendapatkan Perintah Interim Hak Jagaan yang difailkan oleh Pemohon terhadap Responden.

[8] Hasil dari penelitian kami kepada proses pengeluaran Perintah Interim bertarikh 16/1//2017, Kami berpendapat bahawa tiada kecacatan prosiding yang yang dilakukan oleh Yang Arif Hakim Bicara semasa perbicaraan dijalankan kerana setiap pihak telah diberikan hak untuk mengemukakan keterangan mereka dalam bentuk affidavit. Pihak-pihak juga telah diarahkan untuk memfailkan affidavit beserta hujahan masing-masing selaras dengan kehendak peruntukkan seksyen 197(2) ETMMS 2003.

[9] Kami juga tidak mendapati sebarang permohonan dari mana-mana pihak untuk memeriksa balas fakta dalam mana-mana affidavit yang difailkan sepertimana yang dibenarkan di bawah seksyen 118 (1) ETMMS 2003. Oleh yang demikian tiada keperluan kepada Yang Arif Hakim Bicara untuk mendengar keterangan mana-mana pihak selain dari afidavit dan hujahan yang dikemukakan kepada Mahkamah ini.

[10] Seterusnya pertimbangan Yang Arif Hakim Bicara dalam memutuskan penjaga sementara kepada kedua-dua anak tersebut juga tidak bertentangan dengan peruntukkan seksyen 201 ETMMS 2003 dan sesuai dengan apa yang telah diperuntukkan dengan seksyen 81, 82, 86 dan 87 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[11] Yang Arif Hakim Bicara telahpun menyatakan alasan-alasannya dalam perenggan-perenggan 3-9 alasan penghakiman beliau berkaitan pertimbangan mengapa perintah hak jagaan sementara dan hak lawatan dikeluarkan sedemikian. Kes ini juga telah didengar secara *inter-parte* dan pada hemat kami, Yang Arif

Hakim Bicara telah mengambilkira semua keadaan dan fakta berkaitan kes ini bagi mengelakkan sebarang ketidakadilan terhadap kedua-dua pihak dalam memutuskan kes ini tanpa mengenenepikan kemaslahatan dan kebajikan anak-anak.

[12] Kami juga mendapati bahawa anak pertama merupakan anak tidak sah taraf kepada Responden dan menurut Hukum Syarak segala hal ehwal berkaitan anak ini adalah tertakluk kepada Responden sebagai ibunya. Manakala anak kedua adalah seorang perempuan yang masih berumur 2 tahun ketika permohonan ini dibuat. Kami tidak menjumpai apa-apa fakta yang dideposkan oleh Pemohon di dalam afidavitnya yang menyatakan tiada sebarang mudarat kepada anak ini sekiranya hak jagaan dan bermalam diberikan kepada Pemohon lantaran umurnya masih dalam tempoh menyusu.

[13] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Kami berpuashati bahawa tidak berlaku salah aturan mengikut Hukum Syarak dan Undang-undang yang menjejaskan keadilan dalam Perintah Interim Hak Jagaan bertarikh 16/1/2017. Oleh kerana itu, kami tidak akan campurtangan dalam perintah tersebut. Walaupun demikian, kami dengan ini mengarahkan agar perbicaraan kes Induk Hak Jagaan Anak yang difailkan oleh Responden didengar dan diselesaikan dengan segera. Pemohon masih mempunyai peluang dan ruang untuk membangkitkan apa-apa fakta dan keterangan di dalam perbicaraan kes induk itu nanti.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti permohonan dan affidavit sokongan Pemohon, KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN:-

1. Permohonan semakan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



1. **Y.A.A TAN SRI DATO' SETIA DR. IBRAHIM B. LEMBUT**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

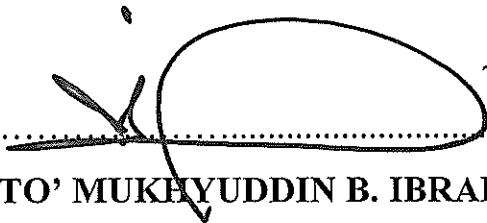
Dipersetujui oleh:-



2. **Y.A. DATUK AIDI B. MOKTAR.**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **Y.A. DATO' MUKHYUDDIN B. IBRAHIM**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor